개인정보보호 법률 이해

6. 개인정보 라이프사이클 관리 2

이 동 재

dongjae.lee@kangwon.ac.kr

목적 외 이용 및 제공 제한

개인정보보호법 제18조(개인정보의 목적 외 이용・제공 제한)

① 개인정보처리자는 개인정보를 제15조제1항에따른 **범위를 초과하여 이용**하거나 제17조제1항 및 제28조의8제1항에 따른 **범위를 초과하여 제3자에게 제공하여서는 아니 된다.**

② 제1항에도 불구하고 개인정보처리자는 다음 **각 호의 어느 하나에 해당하는 경우**에는 **정보주체 또는 제3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있을 때를 제외**하고는 **개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공할 수 있다.** 다만, **제5호부터 제9호까지에 따른 경우는 공공기관의 경우로 한정**한다.

1. 정보주체로부터 **별도의 동의**를 받은 경우
2. 다른 **법률에 특별한 규정**이 있는 경우
3. 명백히 정보주체 또는 제3자의 **급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정**되는 경우
4. 삭제
5. 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공하지 아니하면 다른 **법률에서 정하는 소관 업무를 수행할 수 없는 경우**로서 보호위원회의 심의・의결을 거친 경우
6. **조약, 그 밖의 국제협정의 이행**을 위하여 외국정부 또는 국제기구에 제공하기 위하여 필요한 경우
7. **범죄의 수사와 공소의 제기** 및 유지를 위하여 필요한 경우
8. **법원의 재판업무** 수행을 위하여 필요한 경우
9. **형(刑) 및 감호, 보호처분의 집행**을 위하여 필요한 경우
10. **공중위생 등 공공의 안전과 안녕**을 위하여 긴급히 필요한 경우

목적 외 이용 및 제공 제한

개인정보보호법 제15조(개인정보의 수집・이용)

① 개인정보처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 개인정보를 수집할 수 있으며 그 수집 목적의 범위에서 이용할 수 있다.

1. 정보주체의 동의를 받은 경우
2. 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우
3. 공공기관이 법령 등에서 정하는 소관 업무의 수행을 위하여 불가피한 경우
4. 정보주체와 체결한 계약을 이행하거나 계약을 체결하는 과정에서 정보주체의 요청에 따른 조치를 이행하기 위하여 필요한 경우
5. 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
6. 개인정보처리자의 정당한 이익을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 명백하게 정보주체의 권리보다 우선하는 경우. 이 경우 개인정보처리자의 정당한 이익과 상당한 관련이 있고 합리적인 범위를 초과하지 아니하는 경우에 한한다.
7. 공중위생 등 공공의 안전과 안녕을 위하여 긴급히 필요한 경우

목적 외 이용 및 제공 제한

개인정보보호법 제17조(개인정보의 제공)

① 개인정보처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 정보주체의 개인정보를 제3자에게 제공(공유를 포함한다. 이하 같다)할 수 있다.

1. 정보주체의 동의를 받은 경우

2. 제15조제1항제2호, 제3호 및 제5호부터 제7호까지에 따라 개인정보를 수집한 목적 범위에서 개인정보를 제공하는 경우

목적 외 이용 및 제공 제한

개인정보보호법 제28조의8(개인정보의 국외 이전)

① 개인정보처리자는 **개인정보를 국외로** 제공(조회되는 경우를 포함한다)·처리위탁·보관(이하 이 절에서 "**이전**"이라 한다)**하여서는 아니 된다.** 다만, 다음 **각 호의 어느 하나에 해당**하는 경우에는 개인정보를 **국외로 이전할 수 있다.**

1. 정보주체로부터 국외 이전에 관한 **별도의 동의**를 받은 경우
2. 법률, 대한민국을 당사자로 하는 **조약** 또는 그 밖의 **국제협정에** 개인정보의 국외 이전에 관한 **특별한 규정**이 있는 경우
3. 정보주체와의 **계약의 체결 및 이행**을 위하여 개인정보의 처리위탁·보관이 필요한 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우

가. **제2항 각 호의 사항**을 제30조에 따른 개인정보 **처리방침에 공개**한 경우

나. 전자우편 등 대통령령으로 정하는 방법에 따라 **제2항 각 호의 사항을 정보주체에게 알린 경우**

4. 개인정보를 이전받는 자가 제32조의2에 따른 개인정보 보호 인증 등 **보호위원회가 정하여 고시하는 인증**을 받은 경우로서 다음 각 목의 조치를 모두 한 경우

가. 개인정보 보호에 필요한 **안전조치** 및 정보주체 권리보장에 필요한 조치

나. **인증받은 사항을** 개인정보가 이전되는 국가에서 **이행하기 위하여 필요한 조치**

5. 개인정보가 **이전되는 국가** 또는 국제기구의 개인정보 보호체계, 정보주체 권리보장 범위, 피해구제 절차 등이 **이 법에 따른 개인정보 보호 수준과 실질적으로 동등한 수준을 갖추었다고 보호위원회가 인정하는 경우**

목적 외 이용 및 제공 제한

개인정보보호법 제18조(개인정보의 목적 외 이용・제공 제한)

① 개인정보처리자는 개인정보를 제15조제1항에따른 **범위를 초과하여 이용**하거나 제17조제1항 및 제28조의8제1항에 따른 **범위를 초과하여 제3자에게 제공하여서는 아니 된다.**

② 제1항에도 불구하고 개인정보처리자는 다음 **각 호의 어느 하나에 해당하는 경우**에는 **정보주체 또는 제3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있을 때를 제외**하고는 **개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공할 수 있다.** 다만, **제5호부터 제9호까지에 따른 경우는 공공기관의 경우로 한정**한다.

1. 정보주체로부터 **별도의 동의**를 받은 경우
2. 다른 **법률에 특별한 규정**이 있는 경우
3. 명백히 정보주체 또는 제3자의 **급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정**되는 경우
4. 삭제
5. 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공하지 아니하면 다른 **법률에서 정하는 소관 업무를 수행할 수 없는 경우**로서 보호위원회의 심의・의결을 거친 경우
6. **조약, 그 밖의 국제협정의 이행**을 위하여 외국정부 또는 국제기구에 제공하기 위하여 필요한 경우
7. **범죄의 수사와 공소의 제기** 및 유지를 위하여 필요한 경우
8. **법원의 재판업무** 수행을 위하여 필요한 경우
9. **형(刑) 및 감호, 보호처분의 집행**을 위하여 필요한 경우
10. **공중위생 등 공공의 안전과 안녕**을 위하여 긴급히 필요한 경우

목적 외 이용 및 제공 제한

개인정보보호법 제18조(개인정보의 목적 외 이용・제공 제한)

③ 개인정보처리자는 **제2항제1호에 따른 동의를 받을 때**에는 다음 **각 호의 사항을 정보주체에게 알려야 한다**. 다음 각 호의 어느 하나의 사항을 **변경하는 경우에도 이를 알리고 동의를 받아야 한다.**

1. 개인정보를 **제공받는 자**
2. 개인정보의 이용 **목적**(제공 시에는 제공받는 자의 이용 목적을 말한다)
3. 이용 또는 제공하는 개인정보의 **항목**
4. 개인정보의 보유 및 이용 **기간**(제공 시에는 제공받는 자의 보유 및 이용 기간을 말한다)
5. 동의를 **거부할 권리**가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

④ **공공기관**은 제2항제2호부터 제6호까지, 제8호부터 제10호까지에 따라 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공하는 경우에는 **그 이용 또는 제공의 법적 근거, 목적 및 범위** 등에 관하여 필요한 사항을 보호위원회가 고시로 정하는 바에 따라 **관보** 또는 **인터넷 홈페이지 등에 게재**하여야 한다.

⑤ **개인정보처리자는** 제2항 각 호의 어느 하나의 경우에 해당하여 **개인정보를 목적 외의 용도로 제3자에게 제공하는 경우**에는 개인정보를 제공받는 자에게 **이용 목적, 이용 방법, 그 밖에 필요한 사항에 대하여 제한**을 하거나, 개인정보의 **안전성 확보를 위하여 필요한 조치를 마련하도록 요청**하여야 한다. 이 경우 요청을 받은 자는 개인정보의 안전성 확보를 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

영리목적의 광고성 정보 전송 제한

정보통신망법 제50조(영리목적의 광고성 정보 전송 제한)

① 누구든지 전자적 전송매체를 이용하여 **영리목적의 광고성 정보를 전송**하려면 그 수신자의 명시적인 **사전 동의**를 받아야 한다. 다만, 다음 각 호의 **어느 하나에 해당하는 경우에는 사전 동의를 받지 아니한다.**

1. **재화등의 거래관계**를 통하여 수신자로부터 **직접 연락처를 수집한 자**가 대통령령으로 정한 기간 이내에 자신이 처리하고 수신자와 거래한 것과 **같은 종류의 재화등에 대한 영리목적의 광고성 정보**를 전송하려는 경우
2. 「방문판매 등에 관한 법률」에 따른 **전화권유판매자**가 육성으로 수신자에게 개인정보의 **수집출처를 고지하고 전화권유를 하는 경우**

② 전자적 전송매체를 이용하여 영리목적의 광고성 정보를 전송하려는 자는 **제1항에도 불구하고** 수신자가 **수신거부의사를 표시**하거나 **사전 동의를 철회**한 경우에는 영리목적의 광고성 정보를 **전송하여서는 아니** 된다.

③ **오후 9시부터 그 다음 날 오전 8시**까지의 시간에 전자적 전송매체를 이용하여 영리목적의 광고성 정보를 전송하려는 자는 제1항에도 불구하고 그 수신자로부터 **별도의 사전 동의**를 받아야 한다. 다만, **대통령령으로 정하는 매체의 경우에는 그러하지 아니**하다.

영리목적의 광고성 정보 전송 제한

정보통신망법 시행령 제61조(영리목적의 광고성 정보 전송기준)

① 법 제50조제1항제1호에서 "대통령령으로 정한 기간"이란 해당 재화등의 거래가 종료된 날부터 **6개월**을 말한다.

② 법 제50조제3항 단서에서 "대통령령으로 정하는 매체"란 **전자우편**을 말한다.

관련 용어

옵트인(Opt-in) 방식	선동의 후사용 사전 동의를 받고 개인정보를 처리
옵트아웃(Opt-out) 방식	선사용 후배제 동의를 받지 않고 처리한 후, 당사자가 거부의사를 밝히면 활용을 중지하는 방식

영리목적의 광고성 정보 전송 제한

정보통신망법 제50조(영리목적의 광고성 정보 전송 제한)

④ 전자적 전송매체를 이용하여 영리목적의 광고성 정보를 전송하는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 사항 등을 광고성 정보에 구체적으로 밝혀야 한다.

1. **전송자의 명칭 및 연락처**
2. **수신의 거부 또는 수신동의의 철회 의사표시**를 쉽게 할 수 있는 조치 및 **방법**에 관한 사항

⑤ 전자적 전송매체를 이용하여 영리목적의 광고성 정보를 전송하는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 광고성 정보 수신자의 **수신거부** 또는 수신동의의 철회를 **회피・방해하는 행위**
2. 숫자・부호 또는 문자를 조합하여 전화번호・전자우편주소 등 **수신자의 연락처를 자동으로 만들어 내는 행위**
3. 영리목적의 광고성 정보를 전송할 목적으로 **전화번호 또는 전자우편주소를 자동으로 등록**하는 행위
4. 광고성 정보 전송자의 신원이나 광고 전송 **출처를 감추기 위한 각종 행위**
5. 영리목적의 광고성 정보를 전송할 목적으로 **수신자를 기망하여 회신을 유도하는 각종 행위**

영리목적의 광고성 정보 전송 제한

정보통신망법 제50조(영리목적의 광고성 정보 전송 제한)

⑥ 전자적 전송매체를 이용하여 영리목적의 광고성 정보를 전송하는 자는 수신자가 수신거부나 수신동의의 철회를 할 때 발생하는 전화요금 등의 **금전적 비용을 수신자가 부담하지 아니하도록** 대통령령으로 정하는 바에 따라 필요한 조치를 하여야 한다.

⑦ 전자적 전송매체를 이용하여 영리목적의 광고성 정보를 전송하려는 자는 수신자가 제1항 및 제3항에 따른 수신동의, 제2항에 따른 수신거부 또는 수신동의 철회에 관한 의사를 표시할 때에는 해당 수신자에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 **수신동의, 수신거부 또는 수신동의 철회에 대한 처리 결과를 알려야 한다.**

⑧ 제1항 또는 제3항에 따라 **수신동의를** 받은 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 **정기적으로** 광고성 정보 수신자의 수신동의 여부를 **확인하여야 한다**.

영리목적의 광고성 정보 전송 제한

정보통신망법 시행령 제62조(수신거부 또는 수신동의 철회용 무료전화서비스 등의 제공)

법 제50조제6항에 따라 전자적 전송매체를 이용하여 영리목적의 광고성 정보를 전송하는 자는 별표 6에서 정하는 바에 따라 **수신거부 및 수신동의 철회용 무료전화서비스** 등을 해당 정보에 명시하여 수신자에게 이를 제공하여야 한다.

정보통신망법 시행령 제62조의2(수신동의 등 처리 결과의 통지)

법 제50조제7항에 따라 전자적 전송매체를 이용하여 영리목적의 광고성 정보를 전송하려는 자는 수신자가 수신동의, **수신거부** 또는 수신동의 철회 **의사를 표시한 날부터 14일 이내**에 다음 각 호의 사항을 해당 수신자에게 알려야 한다.

1. 전송자의 명칭
2. 수신자의 수신동의, 수신거부 또는 수신동의 철회 사실과 해당 의사를 표시한 날짜
3. 처리 결과

정보통신망법 시행령 제62조의3(수신동의 여부의 확인)

① 법 제50조제1항 또는 제3항에 따라 수신자의 사전 동의를 받은 자는 같은 조 제8항에 따라 **그 수신동의를 받은 날부터 2년마다**(매 2년이 되는 해의 수신동의를 받은 날과 같은 날 전까지를 말한다) 해당 수신자의 **수신동의 여부를 확인**하여야 한다.

② 제1항에 따라 수신동의 여부를 확인하려는 자는 수신자에게 다음 각 호의 사항을 밝혀야 한다.

1. 전송자의 명칭
2. 수신자의 수신동의 사실과 수신에 동의한 날짜
3. 수신동의에 대한 유지 또는 철회의 의사를 표시하는 방법

고지, 동의, 통지, 안내

용어	정의	용도	정보주체의 피드백	사례
고지	기별을 보내어 **사전**에 알게 함	어떤 방식으로든 **상대방**에게 무엇을 알게 하는 경우	불필요	수집동의 고지, 납세 고지서, 범칙금 고지서
동의	의사나 의견을 같이 함	승인하거나 시인하는 행위	필요	개인정보 수집 동의, 광고 전송 수신 동의
통지	게시나 글을 통하여 **사후**에 알림	'게시'나 '글'이 매개가 되어 **상대방**에게무엇을 알리는 경우	불필요	침해사실 통지, 입영 통지서, 합격 통지서
안내 (공개, 게시)	어떤 내용을 소개하여 알려줌	어떤 사실이나 사물, 내용을 여러 사람에게 알리는 경우	불필요	개인정보처리방침 공개, 인터넷 웹사이트 공지

개인정보 수집, 이용 시 고지 사항

법제15조제2항 (개인정보의 수집・이용)	법제17조제2항 (개인정보의 제공)	법제18조제3항 (개인정보의 목적 외 이용・제공 제한)
1. 개인정보의 수집・이용 목적 2. 수집하려는 개인정보의 항목 3. 개인정보의 보유 및 이용 기간 4. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용	1. 개인정보를 제공받는 자 2. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적 3. 제공하는 개인정보의 항목 4. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용 기간 5. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용	1. 개인정보를 제공받는 자 2. 개인정보의 이용 목적(제공 시에는 제공받는 자의 이용 목적을 말한다) 3. 이용 또는 제공하는 개인정보의 항목 4. 개인정보의 보유 및 이용 기간(제공 시에는 제공받는 자의 보유 및 이용 기간을 말한다) 5. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

개인정보 수집, 이용 시 통지 사항

법제20조 (정보주체 이외로부터 수집한 개인정보의 수집 출처 등 통지)
1. 개인정보의 수집 출처 2. 개인정보의 처리 목적 3. 제37조에 따른 개인정보 처리의 정지를 요구하거나 동의를 철회할 권리가 있다는 사실

개인정보 수집 동의 시 유의 사항

유의 사항	설명
필수, 선택 구분	필수정보와, 선택정보 구분
필요한 시점에 따라 동의	배송주소, 결제용 신용카드 번호, 환불 계좌는 필요한 시점에 동의
고지 항목 포함	목적, 항목, 기간, 거부할 수 있는 권리, 제공받는 자 등을 고지
포괄적 안내 금지	'개인정보 항목에서 등'과 같은 문구 금지
디폴트 동의 체크 금지	동의 항목에 디폴트로 체크가 되어있으면 안됨
모두 동의 금지	목적 별 별도 동의를 받아야 함
동의 기록 보존	동의 기록(동의 일시) 보존해야 함
만14세 아동 법정대리인 동의	아동의 나이를 체크하고, 법정대리인의 연락처 동의 거절 시 파기해야 함

개인정보 라이프사이클

개인정보 수집 및 이용

개인정보 저장 및 관리

개인정보 제공

개인정보의 파기

개인정보보호법 제21조(개인정보의 파기)

① 개인정보처리자는 보유기간의 경과, 개인정보의 처리 목적 달성, 가명정보의 처리 기간 경과 등 그 **개인정보가 불필요하게 되었을 때**에는 **지체 없이 그 개인정보를 파기**하여야 한다. 다만, **다른 법령에 따라 보존**하여야 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 개인정보처리자가 제1항에 따라 개인정보를 파기할 때에는 복구 또는 재생되지 아니하도록 조치하여야 한다.

③ 개인정보처리자가 제1항 단서에 따라 개인정보를 파기하지 아니하고 보존하여야 하는 경우에는 해당 개인정보 또는 개인정보파일을 다른 개인정보와 분리하여서 저장·관리하여야 한다.

④ 개인정보의 파기방법 및 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

개인정보의 파기

개인정보보호법 시행령 제16조(개인정보의 파기방법)

①개인정보처리자는 법 제21조에 따라 개인정보를 파기할 때에는 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 해야 한다.

1. 전자적 파일 형태인 경우: 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제. 다만, 기술적 특성으로 영구 삭제가 현저히 곤란한 경우에는 법 제58조의2에 해당하는 정보로 처리하여 복원이 불가능하도록 조치해야 한다.

2. 제1호 외의 기록물, 인쇄물, 서면, 그 밖의 기록매체인 경우: 파쇄 또는 소각

② 제1항에 따른 개인정보의 안전한 파기에 관한 세부 사항은 보호위원회가 정하여 고시한다.

개인정보의 파기

표준 개인정보 보호지침 제10조(개인정보의 파기방법)

① 개인정보처리자는 개인정보의 보유 기간이 경과하거나 개인정보의 처리 목적 달성, 가명정보의 처리 기간 경과, 해당 서비스의 폐지, 사업의 종료 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 정당한 사유가 없는 한 그로부터 5일 이내에 그 개인정보를 파기하여야 한다.

② 영 제16조제1항제1호의 '복원이 불가능한 방법'이란 현재의 기술수준에서 사회통념상 적정한 비용으로 파기한 개인정보의 복원이 불가능하도록 조치하는 방법을 말한다.

③ 개인정보처리자는 개인정보의 파기에 관한 사항을 기록・관리하여야 한다.

④ 개인정보 보호책임자는 개인정보 파기 시행 후 파기 결과를 확인하여야 한다.

⑤ 개인정보처리자 중 공공기관의 개인정보파일 파기에 관하여는 제55조 및 제56조를 적용한다.

개인정보의 파기

표준 개인정보 보호지침 제55조(개인정보파일의 파기)

① 공공기관은 개인정보파일의 보유기간 경과, 처리 목적 달성 등 개인정보파일이 불필요하게 되었을 때에는 지체 없이 그 개인정보파일을 파기하여야 한다. 다만, 다른 법령에 따라 보존하여야 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 공공기관은 개인정보파일의 보유기간, 처리 목적 등을 반영한 개인정보 파기계획을 수립·시행하여야 한다. 다만, 영 제30조제1항제1호에 따른 내부 관리계획이 수립되어 있는 경우에는 내부 관리계획에 개인정보 파기계획을 포함하여 시행할 수 있다.

③ 개인정보취급자는 보유기간 경과, 처리 목적 달성 등 파기 사유가 발생한 개인정보파일을 선정하고, 별지 제4호서식에 따른 개인정보파일 파기요청서에 파기 대상 개인정보파일의 명칭, 파기방법 등을 기재하여 개인정보 보호책임자의 승인을 받아 개인정보를 파기하여야 한다.

④ 개인정보 보호책임자는 개인정보 파기 시행 후 파기 결과를 확인하고 별지 제5호서식에 따른 개인정보파일 파기 관리대장을 작성하여야 한다.

표준 개인정보 보호지침 제56조(개인정보파일 등록 사실의 삭제)

① 개인정보취급자는 제55조에 따라 개인정보파일을 파기한 경우, 법 제32조에 따른 개인정보파일의 등록사실에 대한 삭제를 개인정보 보호책임자에게 요청해야 한다.

② 개인정보파일 등록의 삭제를 요청받은 개인정보 보호책임자는 그 사실을 확인하고, 지체 없이 등록 사실을 삭제한 후 그 사실을 보호위원회에 통보한다.

개인정보의 파기 의무 예외

표준 개인정보 보호지침 제11조(법령에 따른 개인정보의 보존)

① 개인정보처리자가 법 제21조제1항 단서에 따라 법령에 근거하여 개인정보를 파기하지 아니하고 보존하여야 하는 경우에는 물리적 또는 기술적 방법으로 분리하여서 저장・관리하여야 한다.

② 제1항에 따라 개인정보를 분리하여 저장・관리하는 경우에는 개인정보 처리방침 등을 통하여 법령에 근거하여 해당 개인정보 또는 개인정보파일을 저장・관리한다는 점을 정보주체가 알 수 있도록 하여야 한다.

개인정보 수집 및 이용 목적을 달성한 경우 (예시)

- 정보주체가 웹사이트에서 탈퇴한 경우
- 이용자가 인터넷을 해지한 경우
- 정보주체가 마일리지 회원에서 탈퇴를 요청한 경우
- 제3의 업체에서 텔레마케팅을 위해 정보를 제공한 후 해당 업체의 텔레마케팅 업무가 종료된 경우

법령에 따른 개인정보 파기 의무 예외

법령	보존의무 기간	
전자상거래법 제6조, 전자상거래법 시행령 제6조	1. 표시, 광고에 관한 기록: 6개월 2. 계약 또는 청약철회 등에 관한 기록: 5년 3. 대금결제 및 재화등의 공급에 관한 기록: 5년 4. 소비자의 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록: 3년	
전자금융거래법 시행령 제12조	1. 건당 거래금액 1만원 이하 전자금융거래에 관한 기록: 1년 2. 건당 거래금액 1만원 초과 전자금융거래에 관한 기록: 5년	
통신비밀보호법 제15조의2, 통신비밀보호법 시행령 제41조	1. 통신비밀보호법 제2조제11항가목부터 라목까지에 따른 통신사실확인자료: 12개월 2. 위의 항목이 시외, 시내전화역무와 관련된 경우: 6개월 3. 통신비밀보호법 제2조제11항마목 및 사목에 따른 통신사실확인자료: 3개월	
의료법 시행규칙 제15조	1. 환자 명부: 5년 2. 진료기록부: 10년 3. 처방전: 2년 4. 수술기록: 10년 5. 검사내용 및 검사소견기록: 5년 6. 방사선 사진(영상물을 포함한다) 및 그 소견서: 5년	7. 간호기록부: 5년 8. 조산기록부: 5년 9. 진단서 등의 부본 (진단서, 사망진단서 및 시체검안서 등을 따로 구분하여): 3년

의무기록 보존 목적

- 의료법 제22에서 의료인이 진료기록, 조산기록, 간호기록, 검사기록 등 이른바 의무기록을 작성하도록 한 이유는 진료를 담당하는 의료인 자신으 로 하여금 환자의 상태와 치료의 경과에 관한 정보를 빠트리지 않고 정확하게 기록하여 이를 그 이후의 계속되는 환자치료에 이용하도록 함과 아울러 다른 관련 의료종사자에 게도 그 정보를 제공하여 환자로 하여금 적정한 의료를 제공받을 수 있도록 하고, 의료 행위가 종료된 이후에는 그 의료행위의 적정성을 판단하는 자료로 사용될 수 있기 위해 서다.

개인정보의 파기 조치

개인정보의 안전성 확보조치 기준 제13조(개인정보의 파기)

① 개인정보처리자는 개인정보를 파기할 경우 다음 각 호 중 어느 하나의 조치를 하여야 한다.

1. 완전파괴(소각・파쇄 등)
2. 전용 소자장비(자기장을 이용해 저장장치의 데이터를 삭제하는 장비)를 이용하여 삭제
3. 데이터가 복원되지 않도록 초기화 또는 덮어쓰기 수행

② 개인정보처리자가 개인정보의 일부만을 파기하는 경우, 제1항의 방법으로 파기하는 것이 어려울 때에는 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

1. 전자적 파일 형태인 경우 : 개인정보를 삭제한 후 복구 및 재생되지 않도록 관리 및 감독
2. 제1호 외의 기록물, 인쇄물, 서면, 그 밖의 기록매체인 경우 : 해당 부분을 마스킹, 구멍 뚫기 등으로 삭제

③ 기술적 특성으로 제1항 및 제2항의 방법으로 파기하는 것이 현저히 곤란한 경우에는 법 제58조의2에 해당하는 정보로 처리하여 복원이 불가능하도록 조치를 하여야 한다.

개인정보보호법 제58조의2(적용제외)

이 법은 시간・비용・기술 등을 합리적으로 고려할 때 다른 정보를 사용하여도 더 이상 개인을 알아볼 수 없는 정보에는 적용하지 아니한다.

복구, 재생할 수 없는 파기 방법

구분	파기 방법	내용
하드디스크 등 매체 **전체**의 데이터를 파기하는 경우	프로그램을 이용한 파기	**1. 로우레벨포맷**: 하드디스크를 공장에서 나온 초기상태로 만들어주는 포맷 **2. 와이핑**: 0, 1 혹은 랜덤한 값으로 기존 데이터를 여러 번 덮어씌우는 방법
	물리적인 파기	1. 데이터가 저장되는 디스크 플레터에 강력한 힘으로 구멍을 내어 복구가 불가능하도록 하는 **천공 방법** 2. CD/DVD의 경우 가위 등으로 작은 입자로 조각 내거나, 전용 **CD 파쇄기** 또는 **문서 파쇄기**를 사용하는 방법 3. 고온에 불타는 종류의 매체의 경우 **소각** **4. 디가우저(Degausser)**를 이용한 파기: 자기장치를 이용해 강한 자기장으로 데이터를 복구 불가능하게 하는 장치
고객 서비스에 이용중인 DB 서버에 저장된 **일부** 데이터를 파기하는 경우	DBMS를 통한 파기	1. 서비스 중인 DB의 해당 개인정보 위에 **임의의 값** (Null 값 등)을 **덮어쓰기** 한 **후 삭제** 2. DB의 특정부분에 덮어쓰기가 곤란한 경우에는 테이블 데이터에 대한 논리적인 삭제도 허용되나, 신속하게 **다른 데이터로 덮어쓰기**가 될 수 있도록 운영

노출된 개인정보의 삭제, 차단

개인정보보호법 제34조의2(노출된 개인정보의 삭제・차단)

① 개인정보처리자는 고유식별정보, 계좌정보, 신용카드정보 등 개인정보가 정보통신망을 통하여 공중(公衆)에 노출되지 아니하도록 하여야 한다.

② 개인정보처리자는 공중에 노출된 개인정보에 대하여 보호위원회 또는 대통령령으로 지정한 전문기관의 요청이 있는 경우에는 해당 정보를 삭제하거나 차단하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

개인정보보호법 시행령 제40조의2(노출된 개인정보의 삭제・차단 요청 기관)

법 제34조의2제2항에서 "대통령령으로 지정한 전문기관"이란 한국인터넷진흥원을 말한다.

개인정보 노출 원인에 따른 조치 예시

개인정보 노출 원인	조치 내용 예시
관리자 부주의	- 마스킹 및 삭제 조치 - 관리자 페이지에 대한 안전한 접속 수단 혹은 인증수단 적용 - 노출된 개인정보에 대한 접근 제어
이용자 부주의	- 마스킹 및 삭제 조치 - 개인정보를 입력하지 않도록 안내 - 게시판 운영을 비공개로 전환
설계 및 개발 오류	- 마스킹 및 삭제 조치 - 홈페이지 설계 변경, 디렉토리 설정 변경 등 조치
검색엔진 등을 통한 노출	- 마스킹 및 삭제 조치 - 해당 검색엔진에 캐쉬 페이지 삭제 요청 - 노출된 개인정보에 로봇배제 규칙을 적용하여 외부 검색엔진의 접근 자체를 차단 - 시스템 계정, 로그 등을 점검하여 접속 경로를 파악하고 차단 조치

개인정보 처리 시 유의 사항

원인	위험
개인정보 미파기로 인한 관리 소홀	- 개인정보 유출 위험
개인정보 분리보관 미흡	- 개인정보 오남용 위험
목적 상실 개인정보 이용	- 무분별한 홍보 및 마케팅 권유 또는 광고 전송 등
휴면 이용자 개인정보 파기 프로세스 미흡	- 휴면 이용자 개인정보 유출 위험
보유기간 초과하여 개인정보 보관	- 파기 관련 법 위반
법령상 보존 의무 개인정보에 대한 처리 기록을 남기지 않음	- 법 위반

Q & A